3. 과태료, 과징금 제도와의 비교 분석

1) 과태료, 과징금 제도상 납부의무 완화 비교

□ 과태료 및 과징금의 징수유예 등

○ 언급한 바와 같이 「질서위반행위규제법」과 「행정기본법」은 과태료 또는 과징금에 대한 일반적인 분할납부 및 납부연기제도를 두고 있음

구 분	질서위반행위규제법	행정기본법	비 고
유예대상 금전납부	과태료(체납된 과태료와 가산금, 중가산금 및 체납처분비를 포함)	과징금	
유예 등 대상자	과태료 부과 대상자	과징금 부과 대상자	
처분내용	분할납부 및 납부연기	분할납부 및 납부연기	
유예사유	1. 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급권자 2. 「국민기초생활 보장법」에 따른 차상위계층 중 다음 각 목의 대상자 가. 「의료급여법」에 따른 수급권자 나. 「한부모가족지원법」에 따른 지원대상자 다. 자활사업 참여자 3. 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애인 4. 본인 외에는 가족을 부양할 사람이 없는 사람 5. 불의의 재난으로 피해를 당한 사람 6. 납부의무자 또는	1. 재해 등으로 재산에 현저한 손실을 입은 경우 2. 사업 여건의 악화로 사업이 중대한 위기에 처한 경우 3. 과징금을 한꺼번에 내면 자금 사정에 현저한 어려움이 예상되는 경우 **<시행령>** 제1호부터 제3호까지에 준하는 것으로서 과징금 납부기한의 연기나 과징금의 분할납부가 필요하다고 행정청이 인정하는 사유	▪ 과태료가 과징금에 비해 분할납부 및 지급유예 대상이 구체적임 ▪ 과징금의 경우 분할납부 및 지급유예 대상을 포괄적으로 규정하고 있음

구 분	질서위반행위규제법	행정기본법	비 고
	그 동거 가족이 질병이나 중상해로 1개월 이상의 장기 치료를 받아야 하는 경우 7. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 개인회생절차개시결정자 8. 「고용보험법」에 따른 실업급여수급자 **<시행령 추가>** 1. 도난 등으로 재산에 현저한 손실을 입은 경우 2. 사업이 중대한 위기에 처한 경우 3. 과태료를 일시에 내면 생계유지가 곤란하거나 자금사정에 현저한 어려움이 예상되는 경우		
유예기간	1년 범위 내(시행령 : 9개월 이내)	-	과징금의 경우 유예기간의 범위가 기본법에 법정되지 않음
절차	납부의무자 신청, 직권	납부의무자 신청, 직권	-
유예기간 연장	1회(3개월 범위 내)	-	-
유예 등 박탈	1. 과태료 징수금을 지정된 기한까지 납부하지 아니하였을 때 2. 담보의 제공이나 변경, 그 밖에 담보보전에 필요한 행정청의 명령에 따르지 아니하였을 때	1. 분할 납부하기로 한 과징금을 그 납부기한까지 내지 않은 경우 2. 담보 제공 요구에 따르지 않거나 제공된 담보의 가치를 훼손하는 행위를 한 경우	

구 분	질서위반행위규제법	행정기본법	비 고
	3. 재산상황이나 그 밖의 사정의 변화로 유예할 필요가 없다고 인정될 때 4. 제1호부터 제3호까지에 준하는 대통령령으로 정하는 사유에 해당되어 유예한 기한까지 과태료 징수금의 전액을 징수할 수 없다고 인정될 때	3. 강제집행, 경매의 개시, 파산선고, 법인의 해산, 국세 또는 지방세 강제징수 등의 사유로 과징금의 전부 또는 나머지를 징수할 수 없다고 인정되는 경우 4. 법 제29조 각 호의 사유가 해소되어 과징금을 한꺼번에 납부할 수 있다고 인정되는 경우 5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지에 준하는 사유가 있는 경우	
기타	담보제공 명령 가능	담보제공 명령 가능	

□ 부담금의 징수유예 등

○ 부담금 납부제도와 관련하여 「부담금관리기본법」에 징수유예 등의 일반규정을 두고 있지는 않지만, 개별법령에 관련 규정을 두고 있는 경우는 다수 존재함

- 「부담금관리기본법」 별표1의 부담금은 총89개인데, 이 중 명시적으로 분할납부, 징수유예 또는 감면규정*을 두고 있는 주요사례는 다음과 같음

* 「질서위반행위규제법」, 「행정기본법」상 납무의무 완화에는 납부금 감면과 관련된 규정이 없으나, 감면유예 역시 금전납부의무의 완화로 보고 조사함

< 부담금 개별법령상 납부의무 완화 규정 종합 >

순번	법률명	조문	부담금명	징수유예	분할납부	감면규정
1	「개발이익 환수에 관한 법률」	제3조	개발부담금	○	○	-
2	「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」	제21조	개발제한구역 보전부담금	○	○	-
3	「광산피해의 방지 및	제24조	광해방지의무자	-	○	△

순번	법률명	조문	부담금명	징수유예	분할납부	감면규정
	복구에 관한 법률」		부담금			
4	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」	제68조	기반시설설치비용 부과금	-	-	○
5	「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」	제30조	물이용부담금	-	-	○
6	「기술보증기금법」	제13조	기술보증기금 출연금	-	-	△
7	「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」	제32조	물이용부담금	-	-	○
8	「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」	제16조	농산물수입이익금	-	-	△
9	「농어촌 전기공급사업 촉진법」	제3조	전기사용자의 일시부담금	-	○	-
10	「농지법」	제38조	농지보전부담금	-	○	○
11	「대기환경보전법」	제35조	배출부과금	○	○	○
	「환경오염시설 통합관리에 관한 법률」	제15조	배출부과금	○	○	○
12	「도시교통정비 촉진법」	제35조	혼잡통행료	-	-	○
13	「도시교통정비 촉진법」	제36조	교통유발부담금	-	○	○
14	「먹는물관리법」	제31조	수질개선부담금	○	○	-
15	「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」	제44조	시설부담금	-	○	○
16	「방송통신발전 기본법」	제25조	방송통신발전기금 분담금	-	○	○
17	「사행산업통합감독위원회법」	제14조의2	중독예방치유 부담금	-	○	△
18	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」	제41조	임산물수입 이익금	○	-	-
19	「산지관리법」	제19조	대체산림자원조성비 및 분할납부 이행보증금	-	△	○
20	「수도권정비계획법」	제12조	과밀부담금	-	-	○

순번	법률명	조문	부담금명	징수유예	분할납부	감면규정
21	「오존층 보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률」	제24조의2	특정물질 제조·수입 부담금	-	-	○
22	「초지법」	제23조	대체초지조성비	-	○	○
23	「자원순환기본법」	제21조	폐기물처분 부담금	○	○	○